

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 28/2554

บริษัท ลีอกซเลย์ จำกัด (มหาชน)

โจทก์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จำเลย

พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา

ป.พ.พ. มาตรา

ป.ที่ดิน มาตรา

ไม่มีข้อสัน

(สำเนา)

คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจ  
หน้าที่ระหว่างศาล

ที่ ๒๘/๒๕๕๔

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)

ศาลจังหวัดสุโขทัย

ระหว่าง

ศาลปกครองพิษณุโลก

การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ

ศาลจังหวัดสุโขทัยโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น

ข้อเท็จจริงในคดี

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ บริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) โจทก์ยื่นฟ้องสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำเลย ต่อศาลจังหวัดสุโขทัย เป็นคดีหมายเลขดำที่ ผบ. ๑๐๓/๒๕๕๒ ความว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยเป็นหน่วยงานในสังกัด เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ จำเลยโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยทำสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๕๐ เครื่องกับโจทก์ ระยะเวลาเช่า ๓ ปี กำหนดชำระค่าเช่าทุก ๆ ๖ เดือน เป็นเงินงวดละ ๒๖๘,๗๐๓.๗๕ บาท โจทก์ส่งมอบและติดตั้ง ตรวจสอบการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้จำเลยได้ใช้ประโยชน์เรื่อยมา แต่จำเลยผิดสัญญาไม่ชำระค่าเช่างวดที่ ๑ ถึงที่ ๔ แก่โจทก์ รวมเป็นเงิน ๑,๐๗๔,๘๑๕ บาท เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ จำเลยทำสัญญาซื้อขายระบบเน็ตเวอร์คกับโจทก์ ราคา ๖๓๖,๘๖๔ บาท โจทก์ส่งมอบและติดตั้งระบบเน็ต

เวอร์คให้จำเลยแล้ว แต่จำเลยไม่ชำระราคาแก๊สทก และเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จำเลยทำสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๕๐ เครื่อง กับโจทก์ ระยะเวลาเช่า ๓ ปี กำหนดชำระค่าเช่าทุก ๆ ๖ เดือน เป็นเงินงวดละ ๓๑๘,๐๕๗.๕๐ บาท โจทก์ส่งมอบและติดตั้ง ตรวจสอบการใช้งานและบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้จำเลยได้ใช้ประโยชน์เรื่อยมา แต่จำเลยผิดสัญญาไม่ชำระ ค่าเช่างวดที่ ๑ ถึงที่ ๔ แก๊สทก รวมเป็นเงิน ๑,๒๗๒,๒๓๐ บาท จำเลยค้างชำระเงิน แก๊สทก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๘๓,๙๐๙ บาท โจทก์ติดตามทวงถามแต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน ๒,๙๘๓,๙๐๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก๊สทก

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เนื่องจากจำเลยมิได้เป็นคู่สัญญากับ โจทก์และไม่เคยทำสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์และสั่งซื้อระบบเน็ตเวิร์คและอุปกรณ์ จากโจทก์ และไม่มีนิติสัมพันธ์กับโจทก์ คู่สัญญาเช่าและผู้สั่งซื้อได้กระทำในฐานะ ส่วนตัวมิได้กระทำแทนจำเลยและมิได้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ คำฟ้องโจทก์เคลือบคลุม และคำฟ้องโจทก์ในส่วนของค่าเช่าขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า สัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และ สัญญาซื้อขายระบบเน็ตเวิร์คเป็นสัญญาทางปกครอง คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณา พิพากษาของศาลปกครอง

ศาลจังหวัดสุโขทัยพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้จำเลยเป็นหน่วยงานของรัฐพิพาท กับโจทก์ซึ่งเป็นเอกชน แต่สัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และสัญญาซื้อขายระบบเน็ตเวิร์คตามฟ้องยังไม่มีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง ๔ ประเภท ตามพระราช

บัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๓ และกรณีเป็นเรื่องสัญญาทางแพ่ง คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

ศาลปกครองพิษณุโลกพิจารณาแล้วเห็นว่า เกณฑ์การพิจารณาในเรื่องเขตอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลปกครองและศาลยุติธรรมจะต้องพิจารณาเขตอำนาจของศาลปกครองก่อนเป็นสำคัญ หากคดีพิพาทใดอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองแล้ว ศาลยุติธรรมย่อมไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ตามนัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง คดีนี้จำเลยมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยเป็นสถานศึกษาที่เป็นส่วนราชการอยู่ในสังกัด มีหน้าที่จัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นภารกิจในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษาวิชาชีพที่รัฐเป็นผู้จัดทำ การที่วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดของจำเลยตกลงเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนจากโจทก์และตกลงซื้อระบบเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยกำหนดให้โจทก์ส่งมอบและติดตั้งที่วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย รวมทั้งให้โจทก์มีหน้าที่บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดียู่เสมอตลอดอายุสัญญา จึงเป็นสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และสัญญาซื้อขายระบบเน็ตเวิร์คเพื่อนำไปใช้จัดการเรียนการสอนด้านการศึกษาวิชาชีพและการค้นคว้าข้อมูลของนักศึกษาอันเป็นการให้การศึกษาด้านวิชาชีพซึ่งเป็นภารกิจในการจัดทำบริการสาธารณะของสถานศึกษาของจำเลยให้บรรลุผล สัญญาเช่าเครื่อง

คอมพิวเตอร์และสัญญาซื้อขายระบบเน็ตเวิร์คระหว่างโจทก์กับวิทยาลัยสารพัดช่าง  
สุโขทัยจึงเป็นสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล  
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยไม่มี  
ฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นสถานศึกษาในสังกัดของจำเลย ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญา  
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และสัญญาซื้อขายระบบเน็ตเวิร์คดังกล่าวระหว่างโจทก์กับ  
จำเลย จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา  
ของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล  
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีจึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณา  
พิพากษาของศาลยุติธรรม ตามนัยมาตรา ๒๑๘ ประกอบกับมาตรา ๒๒๓ ของ  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี  
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

### คำวินิจฉัย

ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือ  
ศาลปกครอง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้จำเลยเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วย  
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร  
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา  
๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  
เมื่อโจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระเงินตามสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และสัญญาซื้อขาย  
ระบบเน็ตเวิร์ค จึงต้องพิจารณาว่า สัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และสัญญาซื้อขาย  
ระบบเน็ตเวิร์คดังกล่าวเป็นสัญญาทางแพ่งหรือสัญญาทางปกครอง เห็นว่า พระราช  
บัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรค

หนึ่ง (๔) บัญญัติว่า ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และมาตรา ๓ บัญญัติว่า สัญญาทางปกครอง หมายความว่ารวมถึง สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อจำเลยมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยเป็นสถานศึกษาที่เป็นส่วนราชการอยู่ในสังกัด มีหน้าที่จัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นภารกิจในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษาวิชาชีพที่รัฐ เป็นผู้จัดทำ การที่วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดของจำเลยตกลงเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนและตกลงซื้อระบบเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ จาก โจทก์ก็เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านการศึกษาวิชาชีพและการค้นคว้าข้อมูลของนักศึกษา อันเป็นการให้การศึกษาด้านวิชาชีพซึ่งเป็นภารกิจในการจัดทำบริการสาธารณะของสถานศึกษาของจำเลยให้บรรลุผล สัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และสัญญาซื้อขายระบบเน็ตเวิร์คดังกล่าว จึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนั้น ข้อพิพาทในคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่างบริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) โจทก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

(ลงชื่อ) สบโชค สุขารมณ์ (ลงชื่อ) สุวัฒน์ วรรณะหทัย

(นายสบโชค สุขารมณ์) (นายสุวัฒน์ วรรณะหทัย)

ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) หัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม

(นายหัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล) (นายจรัญ หัตถกรรม)

ประธานศาลปกครองสูงสุด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง

(ลงชื่อ) พลโท ศิลปชัย สรภักดี (ลงชื่อ) พลโท อาชวัน อินทรเกสร

(ศิลปชัย สรภักดี) (อาชวัน อินทรเกสร)

หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร

(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร

(นายจิระ บุญพจนสุนทร)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

()

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4)